

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ★☆보훈병원 △★직 4급 과장 ■▲2
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

위 직원은 '87.06.12. ★☆보훈병원에 △★직으로 입사하여 '08.12.01. △★직 4급 승진후 '14.09.01부터는 병동 ■★과장으로 보직되어 소속 병동의 전반적 관리업무를 총괄한 직원입니다.

가. 근무표 허위 관리 및 불공정 편성

★☆보훈병원 병동에서는 부서원의 신청 휴가 및 오프를 고려하여 각 병동 ■★과장이 매월 25일까지 익월 근무표를 EMR에 작성하고, 작성된 근무표를 출력하여 ■★◇☆부장에게 제출하여 보고하고, 병동별 간호사실에 게시하여 근무편성 내역을 간호사들과 공유하여 근무하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 작성된 근무표를 기준으로 성실히 근무에 임하여야 하고, 부득이한 사유가 있을시 관련 변경 절차에 따라 근무표를 수정하여 변경 근무를 수행하여야 합니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 ◎○병동과장으로 근무하고 있는 징계대상자는 ♥♥간호사가 3일 이상 이브닝 근무를 해야 한다는 ■□실 지침을 따르는 것처럼 보이기 위해서 ♥♥간호사가 주간근무를 수행했음에도 불구하고 이브닝근무를 수행한 것처럼 근무표를 허위로 관리하여 소속병동 ♥♥간호사가 '16.1월부터 '18.3월까지의 기간 동안 총 19회를 근무표와 다르게 근무한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

또한 근무편성은 병동이 원활하게 운영되고 근무 직원들의 적정한 오프를

보장할 수 있는 방향으로 공정하게 편성되도록 작성해야 하며, ★☆보훈병원 간호 근무표 작성 지침²⁾에 따르면 오프는 3일 연속 초과하여 작성하지 않는다고 정하고 있습니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 ◎○병동 근무표를 보면 소속 병동의 다른 직원은 근무를 수행할 직원이 없다며 연차를 아예 가지 못하게 하거나 오프도 제한적으로 몇일만 사용하도록 근무를 편성하면서, ♥♥간호사의 경우 오프와 연차를 합쳐 최장 13일의 휴가를 실시한 사실이 확인되는 등 타 직원과 다르게 불공정한 근무표를 작성하여 운영한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] ◎○병동 ♥♥간호사 근무표 휴가 사례

시작일	종료일	일수	휴가일 구성	직위
2015.09.17	2015.09.29	13일	연차7일, 오프6일	일반 간호사
2016.02.06	2016.02.10	5일	오프 5일	♥♥간호사
2016.05.05	2016.05.08	4일	오프 4일	
2016.09.14	2016.09.18	5일	오프 5일	
2017.01.06	2017.01.15	10일	연차 6일, 오프4일	
2017.05.03	2017.05.07	5일	연차1일, 오프4일	
2017.10.04	2017.10.09	6일	오프 6일	

나. 부당한 직권남용 벌금제도 운영

★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 간호사가 3교대 근무를 수행하고 있고 야간(나이트)근무자의 경우 22시부터 익일 07:30분까지 근무를 한 후 다음 근무조인 주간 근무(07:00 ~ 15:00) 수행자에게 근무사항을 인계하고 있으며, 근무사항의 인계는 입원환자의 상태나 특이사항 발생 여부에 따라 근무 인계를 위한 소요시간은 가감되고 있는 것으로 확인되었습니다.

한편, 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의 의무와 책임) 제3항에 따르면 공단 임직원은 직위·직무별 청렴행동수칙을 숙지하고 준수하도록 정하고 있고, 관련 행동수칙에서는 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 않도록 정하고 있습니다.

2) ★☆보훈병원 간호업무지침 : 1.6.바.⑧ 오프는 3일 연속 초과하여 작성하지 않으며 연차와 병합할 경우 추가 오프가 가능하다.

따라서 ★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 근무 인수인계시에는 前근무조의 근무상황을 감안하여 인수인계 시간을 합리적으로 설정하여야 하고, 하급자에게 위법·부당한 업무 지시를 해서는 안됩니다.

그런데 징계대상자는 ■★◇☆부장이 나이트 근무자의 퇴근지연 지적을 하자 인계시간을 줄인다는 명목으로 나이트 근무조의 근무상황에 대한 고려없이 일방적으로 7시40분 초과시 5천원, 8시 퇴근시 1만원까지 벌금을 부과하는 제도를 만든 후 '17년10월부터 감사 전까지 하급자인 소속 간호사들에게 시간 초과 시 벌금을 내도록 강요한 사실이 있었던 것으로 확인되었으며, 감사자의 요구로 벌금을 납부했던 저금통을 개봉해본 결과 1만원권 5장, 1천원권 11장으로 61천원이 확인되어 벌금부과가 사실임이 확인되었습니다.

다. 특정종교 후원 강요 및 사생활 침해 등 갑질

「대한민국헌법」 제20조에 따르면 모든 국민은 종교의 자유를 가진다고 정하고 있고, 같은 법 제17조에는 모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다고 정하고 있으며, 우리 공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정의무)에는 직원은 직무를 수행함에 있어서 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 종교 선택을 개인의 자유 의사에 따라 자유롭게 결정할 자기 결정권이 있고 직위상 상급자라 하여도 특정 종교를 권유하거나 강요해서는 안될 것이며, 그 종교에 대한 후원 등 일체의 활동 또한 본인의 자유 의사에 따라 결정할 수 있어야 합니다.

또한 임직원은 공적인 회사 업무 외에 사적영역에 해당하는 사항은 비밀과 그 자율성을 보장받아야 하며, 상급자라 하여 하급자의 사적영역을 침해해서는 안될 것입니다.

그런데 징계대상자는 특정종교와 관련된 영화를 단체관람한 다음날 ■★◇☆

부장의 지시에 따라 해당 종교와 관련된 ‘사단법인 ☒♡♠♣’ 후원금 신청서를 ○○병동 간호사들에게 작성하도록 지시하여 병동 간호사들 중에는 해당 종교를 갖고 있지 않거나 자발적 의사가 없음에도 불구하고 강압적 분위기로 인하여 후원신청서를 작성한 사실이 있는 것으로 확인되었으며, 관련 단체의 후원자가 ‘17.4월 이전에는 ○○병동 간호사가 1명 이었으나 지시 이후 7명이 추가되고, 금액으로는 45만원 상당의 후원금이 증가한 것으로 확인되었습니다.

또한, 개인SNS 프로필은 개인의 감정이나 상태를 표시하는 사적영역에 해당하여 보호받아야 마땅할 것이나, ■★◇☆부장이 개인 사생활 영역에 대한 보호와 자유를 무시한 채 부하 직원들에게 특정 종교와 관련된 영화 포스터로 변경하도록 지시하여 ○○병동 ♡♡간호사가 SNS(○○병동 밴드)를 통하여 소속 간호사들의 개인SNS 프로필 사진과 상태메세지를 변경하라고 지시한 것을 알았으면서도 이를 묵인한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

특히, 감사기간 중에는 감사수감관련 폭언과 인신공격적인 발언을 하면서 소속 간호사들에게 정신적 스트레스를 주는 갑질을 한 사실도 있었던 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 근무표 허위관리 및 불공정 편성 사실은 병동 운영상 필요에 의해 변경한 것이며, 퇴근지연에 따른 벌금제도 운영과 관련해서는 나이트 근무자를 빨리 퇴근시키기 위해 만든 제도로 도입 후 인수인계 시간이 짧아졌으며, 특정종교 후원신청서 작성 및 개인SNS 프로필 사진 변경은 모두 기억나지 않는다고 변명하고 있습니다.

그러나 ○○병동근무를 총괄하는 징계대상자는 공단의 제 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하며 모범을 보여야 할 위치에 있음에도 불구하고, 사실과 다른 허위 근무표를 작성하여 관리하고, 더불어 특정인에게 유리하도록 근무표를 작성한 사실은 공정성과 성실성이 결여된 업무수행이라 할 것입니다.

또한 벌금제도의 경우, 근무 인계지연의 원인을 정확히 분석하고 이에 대한 합리적 조치를 취했어야 할 것이나 근거 없는 부당한 벌금제도를 만들어 운영한 사항은 임직원 행동강령 위반사항으로 직위를 이용한 부당한 업무 지시에 해당됩니다.

한편 특정종교 후원 강요 및 사생활 침해행위 관련은 병동 직원들이 일관되게 특정종교 영화 관람 후 징계대상자가 신청서를 나눠주며 ‘연말정산도 되니까 작성하라’고 말하였다고 진술하는 바 후원신청을 강요한 사항은 사실로 판단되며, 개인SNS 프로필을 변경하라고 지시한 사항은 ■★◇☆1부장이 스스로 행위 사실을 자인하고, ◎○병동 ♥♡간호사가 소속 간호사들에게 SNS로 지시한 사실, 자신도 프로필 사진을 바꿔봤다고 진술한 내용을 종합해볼 때 징계대상자의 기억나지 않는다는 변명은 사실이 아님을 알 수 있습니다.

위와 같은 행위는 헌법과 임직원 행동강령을 위반한 사항으로 소속 직원들의 모범을 보여야할 관리자의 위치에 있음에도 불구하고, 오히려 이를 주도적으로 위반하여 건전한 근무 분위기를 저해하고 청렴한 직장이 될 수 있도록 제반 조치를 취하지 못한 사항은 관리자로서 부적절한 처신이라 할 것입니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제5조(균등대우), 제6조(성실·복종의무) 및 제9조의3(친절·공정의무), 임직원행동강령 제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사 결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 8. .

감 사 ★ Ⓢ ★